JS^onnulla staluuntur prò ccclesHs Cai agii' rilana et Calceatensi super receplioìie fìlìorumpalrimonialium in beneficiaios diclanim ecclesiarum *.

Sixtus Papa V, adperpetaam rei memoriam. · Latin

LXII.

JS^onnulla staluuntur prò ccclesHs Cai agii' rilana et Calceatensi super receplioìie fìlìorumpalrimonialium in beneficiaios diclanim ecclesiarum *.

Sixtus Papa V, adperpetaam rei memoriam.

Cam de rebus et personis ecclesiasti- cis peculiarcm, ut par est, curam gera- mus, ad ea providenliae nostrae partes libenter impendimus, per quac beneficia ecclesiastica non precibus, non favoribus nec consanguinitate coniunctis, sedmagis

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

Ali C. 15S6 BULLARIITM ROMANUM An. C.

idonei? pcr?onis confcrantiir, obstacula qnaequae liinc siibmovendo, ac alias de- siiper disponendo, prout conspicimus in Domino saliibritcr cxpedire.

Canjap foren

§ 1. Nuper siqnidem ad nos relalum fiiit quod, cura in civilatibus etdioecesi- bns Calaguritana et Calceatensi invicem scii alias perpetuo unitis, cuncta fere be- neficia ecclesiastica , tam in receptivis quam numeratis ecclesiisniincupatiscon- sislentia, aiit illorum frucluum, reddi- tuum et proventuum supercrescentiiim certae portiones clericis filiis patrimonia- libus seu naturalibns, quorum scilicet pa- ter aut maler, avus vel avia, aut proavus vel proavia, saliera continuato decen- nio, in civitate vel loco benillcii sive ecclesiae habitaverint, et ecclesiae vel ecclesiis huiusmodi , in qua vel qui- bus beneficia consistunt, saltem per de- cennium decimas solverint, aut natis et baptizalis in ilio loco, viventibus ibi pa- tre et maire, tamquam vicinis ecclesiae vel ecclesiis buiusmodi,iuxla constilutio- nes synodales, conferri vel concedi soleant; ac in ecclesiis, in quibus certus benefi- ciatorum numerus existit, quae numera- tae dicuntur, ad beneficia huiusmodi prae- sentalio sive electio personae ex eisdem filiis patrimonialibus ad eosdem clericos in eadem ecclesia beneficiatos spectat, et in aliquibus ex numeratis et forsan rece- ptivis ecclesiis praedictis, qui primo can- tabit epistolam, evangeliuni aut missam admittendus sii; inslilulio vero personae "-ic praesentalae sive elcclaeseu admilten- daead loci ordinarium perlineat;in rece- ptivis autem per receptionem beneficia- lorum, qui integra possident beneficia, nulla per ordinarium facla institulione^ recipi consneverinl; undc ipsi clerici be- neficiali, qui, ul praefert'jr, eligendi seu |iracsenlandi ius habenl, plerumqne,Dei timore postposito, ac suorum secundum tnrnem propinquorum, nlìfìiiiiiMr. nul con- sanguineorum praecipuam rationem lia- bentes, neglectis aut repulsis magis ido- neis^ ac doctrina, moribus et virtute con- spicuis, consanguineos el propinquossuos etminushabiles, indoctosetindiguosaulin puerili a?tate nonnumquam conslilutos eli- gunt atque praesentant, admiUuntvel re- cipiunt; saepe etiam in praedictis eccle- siis receptivis unum benefici um in plures portiones, quarum singulae singulis cle- ricis, ul plurimum consanguineis vel a- micis ea inlenlione conferuntur vel assi- gnantur, ut dcinceps, occurrente aliava- calione, ii, qui porliones sic dissectas ob- linent,integrasaccipiant,ceterisnonamicis ncque consanguineis exclusis, dissecant at- que dividunt, eosdem filios palrimoniales acnaturales ad fructuumvacantium sive su- per excrescentium huiusmodi perceplio- nem et possessionem, inscio alque irrequisi- to loci ordinario, admitlendo eirecipiendo, aliasque pactiones, aller alteri compia- cendo, omnino illicilas et deteslabilem simoniae labem redolentes, aut quae pro- hibitam haereditariam in beneficiis eccle- siasticis successionem sapiunl, ineundo; aliaque quamplura absurda et pravi ab- u;us, quoad praemissa, inoleverunt, non sine magno divini cullus detrimento, ac animarum periculo, et scandalo plurimo- rum, cum praeserlim loci ordinavius cu- ram animarum alieni ex huiusmodi bene- ficialis suo arbitrio deligendo demandare ad lempus consueveritel teneatur, nemi- nem inlerdum reperiat ad id munusido- neum. Cumque tnnc existenles episcopi Calagurilani, posi concilii Tridentini con- iirmationem, dccrelis ipsius concilii in- baerendo, ul ipsi fiiii palrimoniales, prae- vio examine ab ipso episcopo iuxla for- mam dicti concilii habendo, ad beneficia huiusmodi rcciperenlur el adinilteren- tur inslareni, ipsique beneficiali in ec- clesiis receptivis, se ad beneficia huius- modi, nulloiiraecedenle examine, rccipcre

.' lòìSfi SIXTUS V PP. 7.j:, Ai., e- loxfi

ol ailiiiiiiicro posse praclcndorcnt, diver- sae, siciil a(ccpiiiiiis, liles, conlroversiac ci discordiae ciim bonae ineiiicu'iae Ioanne de O''inonnes, ac forsaa oius praodoc.s- soribiisCalaguritanis episcopi?, et novissi- me cu in venerabili fratre noslio Ioanne, modtM'no episcopo Calagnrilano, super praeniissis et forsan aliis rebus lalius de- ductis, lam in parlibus corani lune exi- slente metropolitano ac eliam nuntìo a- poslolico, quam etiani in Romana Curia in causarum Palalii Apostolici auditorio in- Iroduclae fuerint; ac postmodum praedi-

ctus Ioanncs moderijus episcopus, ad c- vilandum liles, acuteius conscienliac se* curilali et diclorum beneficiorum quieti consuleret, Sedem Aposlolicam et congre- galionem cardiualium dicli concilii inler- prelum, qui declararunt neminem esse admittendum et recipiendum lam in re- ceptivis quam in numeratis ecclesiispraì- diclis, nisi examine et approbatione epi- scopi praecedentibus, recursum habuerit; ac propterea vicarius dicti moderni epi- scopi eisdembeneficiatisut declaralionem huiusmodi obseryarent praeceperit, a quo praeceplo, licei ipsi beneficiati illiacquie- scere debuissenl, nihiloniinus ad Sedem eamdem appellaiunt, et recursum habue- ruiil ad model num nostrum eldictaeSe- dis in illis parlibus nuncium, qui man- davil praediitam declaralionem servari : undc ipsi beneficiali iterum ad nosel Se- dem eamdem appellaiunt, causamqucap- pellalionis liuiusmodi dilecto filio Mar- cilo liubalo, causarum dicli Palalii au- ditori el cappellano nostro, commini ob- limi.'lunt, corani quo causa liuiusmodi iiiiKidiicla l'uil el adliuc indecisa peii- dv\.

i.iuia i-iiia 'iTùm, M II r»iifi- 1 corani 01- ,110 a t'K-

^ -2. Nos, prò debito pasloralis offici i, laiidein praemis.MS occurcndum et con- gi'iuim remedium adliibenduin fore ren- senlcs, ac ni beneficia iosa diiinioribus . . ' ~ iic virlule el bonis moribus praedilis per-

'"""""● *"?,' qiic nonnulla ■'" '"""°« '"-

sonis confcrantui linde alii corum ex- empio, ad lilterarum studia accensi, ido- nei in corum ecclesia ministri, ac quibus jliam ciirannimariimdemandariseucom- milti possit, elficianttir, pVovidere volen- tes ; necnon caii.am et causas seu con- troversias et molcslias huiusmodi corani dictis vel aliis quibuscumque iudicibus ordinariis vel eliam in vim specialis re- scripti aposlolici delcgatis autsubdelega- tis , in dieta Curia vel extra eam , in prima vel alia quavìs ulteriori in- slanlia, eliam per viam quarumciimque appellalionum a quibusvis iudicibus inler- positarum, super praemissis vel illorum occasione, ut praelorlur, motas, in qui- l)uscumque slalu el terminis reperiuntur, ctiamsi iam instructae sunt , quarum o- mnium status et merita, necnon ipsorum iudicum et colliligantium nomina, cogno- mina, gradus et qualitales haberi volumus prò cxpressis, ab eisdem iudicibus ad nos barum serie advocanles, illasque omnes el singulas penitus el omnino cassanles, exlinguentes, eisdcmque iudicibus, ne in eis ad ulteriora procedant districìius in- bibentes, ac ulrique parti perpetuum si- lenlium imponenles, motu [iroprio, non ad alicuius super lioc nobis oblatae peli- lionis instantiam, sed ex certa nostra scientia, quod de celerò, perpeluis fulu- ris temporibus, quando et quoliescumque beneficia ecclesiastica integra seu dimi- dia vel quarta aut alias quomodolibet nuncupata, patrimonialibus et naturalibus huiusmodi filiis conferri ani alias con- cedi solita, in ecclesiis receptivis.vel nu- meralis aut alias nuncupatis, in Calagu- rilana et Calceatensi civitatibus et dioece- sibus praedictis consislentia, quomodoli- bet vacare, seu superexcrescentibus fru- clibus vel alio quocumque modo aliorum filiorum palrinionialium novae receptioni el admissioni locum fieri conligerit, nul- lus admiflatur aut rccipiatur, niti praevio

An.C.1586 7^6 piLLAnin R0:\iANrM An. C.

exarnine, ad quod oroncs filli palrimonia- les et naturales, qui se ad huiusmodi be- neficia vel porliones fructuum superex- crescentium opponere voluerint, per edi- cta publica vocenfur eo modo quo vo- cantur filli patrlmoniales In Burgensi seu Palentina civltatibus et dloecesibu*, ut in- tra tempus In ediclis praefigendum com- pareant et se opponant coram episcopo vel vicario generali ; quo lermino elapso, illi, quos constiterit leiiitimos esse oppo- sitores, per tres examinalores in synodo dioecesana deputatos, etper unum nomi- nalum a beneficiatis ecclesiae, inquabe- neficium vacat vel fructuum superexcre- scentium facienda est admlssio, quem in- tra sex dies a die vacationis,si nominare vo- luerint,nominare leneantur, et interim quo synodus congregatur, per pxaminatores a moderno episcopo deputatos examlnentur, et adnotetur uniuscuiusque sufficientia ; quo exarnine facto, detur beneficiatis, ad quos praesentatio vel receptiopertinet, co- pia oppositorum etadnotaiionis sufficien- tia? uniuscuiusque,ut ex illispraesententaut recipiant antiquiorem ordine, si duoplu- resque reperii fuerint aeque idonei; si autem minus antiquus ordine fncrit re- perlus magis habilis, scientia, moribns et vita, talis praeferatur, prout constilu- tio synodalls de institutionibus perbonae memoriae Ioannem Ortega, dum vixit, e- piscopum Calaguritanum , edita , quam praesentium tenore confirmanius et in- novamus, ac per eosdem beneficialos et filios patrlmoniales, tam in numeratis quam receptivis ecclesiis praediclis observaii inandamus; et si praediili beneficiati praesenlaverint aut nominave- rlnt ad beneficia vel ad porliones frucluum supercxcrescenlium, iuxla praedictarn for- mam, cpiscopus inslllual sic nomlnalum aut pracsenlalum vel recipiendum lam in numeralls, quam in receptivis eccle- siis liuiuòmodi; si vero non praescntave- rint aut nominavcrinl iuxta praedictarn formara, episcopus instiluat eunì qui iuxla huiusmodi formam eratpraesentan- dus aut nominandus vel recipiendus. Vn- lumus aulem quod, ceterisparibus, pres- byter diacono, diaconus subdiacono, sub- diSconus minoribus ordinibus initiato prae- feratur, apostolica auctorit.ate, earumdem praesentium tenore, perpetuo statuimus et ordinamus.

cuv^r ImoZI p""""" " dam.

Decernentes quascumquc elecliones , praesentationes, nominationes, admissio- nes, receptiones aut alias dispositiones de supradiclis ecclesus seu beneficus, tam in numeratis quam" in receptivis nuncu- patis ecclesiis praediclis aut illarum fru- cluum portionibus, alitertpie

servata for- ma praesentis nostri statuti, et cuiuscumque conslilulionis, prlvilegii et consuelu- dinis, eliam immemorabills, aut allo quo- vis praetexlu faciendas, ac rcliqua omnia inde prò tempore secuta quaecumque , nulla et invalida ac nuUius roboris vel momenti fore, prout ea omnia ex nunc prout ex lune, et e contra, revoca- mus, irrilamus, annuUamus, vìiibusque et effeclu evacuamus, ac irrita, nulla et inania fore et esse nunciamus et decla- ramus, nequecuiquam suffragariaul pro- desse, ncque per illas, aut Illa ius in re vel ad rem, seu in possessorio seu petllo- rio titulum sallem coloralum possidendi acquiri vel tribui posse; neque ipsos cle- ricos lìlios palrimoniales aul naturales, praeter et contra formam praesentis sta- tuii prò tempore admissos et receptos, f;u:tus suos facerc, aut regulisdc annali vel triennali possessione aul alio iuris re- medio in lavorem possessorum edito frui seu gauderc, sed tamquam meros et nu- dos detentores et intrusos, ctiam non ci- latos neque auditos, absquc villo spoiii, libere et licite inde amoveii ac expelli posse et debere, cosdemi[ue inii'usos'nec- non beneficialos qui illos sic rccipere el

1586 sixTUS V l'P. 757 Ali. C. 1586

admiltei'c temere pracsumpsoriiil, s^ingii- los pocnani privalionis oniniiiiii et qiio- rumcumque dignitaluin, olliciorum ci bc- nelìciorum ecclesiaslicoriim per eos quo- modolibetoblcntorum, inbabilitalisque ad illa ci alia in posterum oblinendaeoipso incurrci'c.

nisuia

§ li. Sicipie, in pracmissis omnibus ci singulis, pcr (juoscumqvic iudices el com- missarios, eliam causarum Palatii Apo- stolici auditore?, ac S. W. E. cardinale?, sublala eis et eoruni cuilibet quavis ali- tei' iudicandi et intcrpretandi facultate el auctoritate, iudicari et defmiri debere ; irrilum quoque et inane, si secus super bis a quoquani, quavis auctoritate, scien- tervel ignoranter, contigcrit atteniari.

'pillali c«e

§ 5. Quocirca venerabilibus fralribus nostris archiepiscopo Burgensi,ctepiscopo Calaguritano, ac moderno et prò tempore cxislenli in regnis Hispaniarum nostro et diclae Sedis nuncio per praesentes com- mittimus el mandamus quatenus ipsi vel duo aut unuseorum, per se vel aliamseu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus l'uerit, ac quoties prò parte eorum, quorum in- tcrcril, fuerinlrequisili, solemnilerpubli- canles, eisque efllcacis delensionis prae- sidio in praemissis assistentes, faciant sla- lulum, ordinalionem et decrelum cetera- que superius disposila per eos, ad qnos special et speclabilquomodolibet infutu- rum, perpetuo fìrniiter el inviolabiiiter observari ; non permittenles quemquam contra earumdem praesenlium tenorem in pracdiclis ecclesiis aut ad beneficia bu- iiismodi quoquo modo aut quovis prae- Icxlu recipi et adniilli; reccplos vero seu admissos, tamquam temere et de facto in- Irusos ac illicilos detenlores, quam pri- nnmi inde realiler expelli et auiovcri cu- roul ; conlradiclores quoslibel et rebelles ac pracmissis non parenies, eisque au- xilium, consiliuni vel (avoreni, dircele vel indircelo, qiiomodolibet praeslanles, per ccnsuras et poenas ccclesiaslicas alia- quc opportuna iuris et facli remedia, ap'- pellalione poslposila, compesccndo;legi- timisque super bis haibendis servalis pro- cessibus, ccnsuras et poenas ipsas eliam iteratis vicibus aggravando, invocalo e- liam ad hoc, si opus fuerit, auxilio bra- chii saecularis.

c.ni...,i ,n "" "

§ G. Non obslantibus constilulionibus et ordinationibus apostolici?, ac in gene-' 1 alibus, provincialibus et synodalibuscon- ciliis edilis; et eliam ordinalionibus cccle- siarum, quasnumeros appellanl, deniodo el Ibrma providendi de beneficiis, ac do providendo, ut dicitur, per cnntamenliiiii, eliam apostolica auctoritate confinnalis; necnon dictarum et aliarum quarumcum- que ecclesiarum, iuramento, confirma- lione apostolica vel quavis firmilate alia l'oboratis, statutis et consueludinibus, c- liam ab immemorabili tempore pacifice observatis ; privilegiis quoque, indullis el lilleris apostolicis eisdem ecclesiis, bene- ficiali?, necnon communilatibus, univer- silatibus et hominibus ipsisquc filiis pa- Irimonialibus et naiuralibus aut personis quibuslibel, sub quibuscumquetenoribiis et forinis, ac cum quibusvis, eliam dero- goraloriarum derogatoriis aliisque cfli- cacioribus et insolitis, clausnlis, irrilanli- busque et aliis decrelis, ad inslanliam imperatori?, regum, reginarum, ducum vel aliorum quorumcumque principuni, eliam per modum statuii perpelui el sli- pulali conlractus aulconcordaloruminlcr hoinincs diclarum civilaliim et dioeccsiiiii Sedomque Apostolicam inilorum, vel eliain molu simili et consislorialilcr ac alias per quoscuinque Romano? Ponlifices praedece??orcs noslros ac nos el Sedem praediclain concessis el saepius approba- lis et innovalis; qiiibus omnibus, etiaiiisi in eis cavealur expresse quod illis dero- gari non possil, nisi corum tolis tenori-

Aa. C. ir.S6 "ò!^ BlLiAUli. M nOMVNlM An

bus ad vcrbuin inserii?, aiit vocatis et au- ditis iis quorum interest, vel alias, prò eo- rum sufficienti dorogatione, quaevis alia cxpressio seu forma requiralur, illorum tenores prò expressis ac de verbo ad ver- bum insertis, et Ibrmam prò servata ha- bentes, illis, quoad reliqua,insuorobore permansuris, ad effectum praesenlium, dumtar^at motu pari derogamus, contra- riis quibuscumque; seu si eisdem capi- lulis, beneficiatis et ceteris praedictis vel quibusvis aliis, communiter aut divisim, ab eadem sii Sede indultum quod inter- dici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras aposlolicas non fa- cientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentio- nem.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xxiv septembris MDLxxxvi, pontificatus

nostri anno ii.

Dat. die 24 septem. 1586, pontif. anno n.

Source. Open the source witness. 1883 Naples printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-08, 1883-naples-bullarium-volume-08-latin. Source-derived reading-order LF lines 87925-88379. Exact scan leaf bounds 769-774; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:47:53Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.